Svensk författningssamling

Lag
om ändring i brottsbalken

SFS 2026:1528
Publicerad
den 14 augusti 2026

Utfärdad den 14 augusti 2026

Enligt riksdagens beslut[1] föreskrivs i fråga om brottsbalken[2]

dels att 32 kap. 3 § ska upphöra att gälla,

dels att nuvarande 32 kap. 3 a § ska betecknas 32 kap. 3 §,

dels att 1 kap. 6 §, 29 kap. 7 §, 32 kap. 1 och 4 §§ och 38 kap. 20 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas två nya paragrafer, 32 kap. 1 a och 1 b §§, av följande lydelse.

1 kap.

6 §[3] För brott som någon har begått innan han eller hon fyllt femton år får det inte dömas till påföljd.

För brott som någon har begått när han eller hon var fjorton år får det dock dömas till påföljd om

1. det för brottet inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i fyra år, eller

2. det är fråga om försök, förberedelse eller stämpling till sådant brott som avses i 1.

29 kap.

7 §[4] Om någon har begått brott innan han eller hon fyllt arton år ska hans eller hennes ungdom beaktas i skälig omfattning vid straffmätningen. Vid denna bedömning ska hänsyn tas till den tilltalades ålder vid tidpunkten för brottet och till brottstypen. Rätten får då döma till lindrigare straff än vad som är föreskrivet för brottet.

För brott som någon har begått innan han eller hon fyllt arton år får det inte dömas till svårare straff än fängelse i arton år.

[1] Prop. 2025/26:293, bet. 2025/26:JuU41, rskr. 2025/26:435.
[2] Senaste lydelse av
32 kap. 3 § 2006:891
32 kap. 3 a § 2021:1103.
[3] Senaste lydelse 1988:942.
[4] Senaste lydelse 2021:1103. Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket tas bort.